Resolución Directoral N°0172-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026

VISTOS:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0146-2026-DIGA-UNAMBA, CARTA N° 05-2026-CMQ-S.C.R.L./GG, INFORME N° 1004-2026-UNAMBA/DIGA/ U.A., y demás antecedentes del expediente administrativo y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la administrativa, encargado los recursos de las unidades de organización de la UNAMBA. de gestionar gestión humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades.

Que, mediante Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°009-2025-EF, el

Resolución Directoral N°0172-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026

cual buscan optimizar la gestión de las contrataciones públicas, promoviendo la eficiencia, transparencia y el valor por dinero. La ley establece un nuevo marco regulatorio para la contratación de bienes, servicios y obras por parte del Estado, con el objetivo de maximizar el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad de las contrataciones.

Que, el numeral 73.2 del artículo 73° de la citada Ley contempla que la garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante, fijándose su monto y topes conforme a ley;

Que, el numeral 315.3 del artículo 315° del Reglamento de la Ley N°32069, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF, dispone que cuando el recurso de apelación sea declarado fundado en todo o en parte, corresponde la devolución total de la garantía otorgada por su interposición;

Que, asimismo, el numeral 315.4 del artículo 315° del Reglamento de la Ley N°32069, establece que la devolución de la garantía debe efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud correspondiente por parte del administrado;

Que, mediante Resolución Directoral N°0146-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 01 de julio de 2026, este Despacho resolvió declarar **FUNDADO EN PARTE** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **Corporación Maderera Quillabamba S.C.R.L.** contra el otorgamiento de la buena pro en la Licitación Pública Abreviada N LP-ABR-14-2026-CS-UNAMBA-1;

Que, mediante CARTA N°05-2026-CMQ-S.C.R.L./GG, recepcionada con fecha 14 de julio de 2026, el Gerente General de la empresa Corporación Maderera Quillabamba S.C.R.L. solicitó la devolución total de la garantía por interposición de recurso de apelación, por la suma de **S/ 620.00 (Seiscientos veinte y 00/100 Soles);**

Que, a través del INFORME N°1004-2026-UNAMBA/DIGA/U.A., de fecha 15 de julio de 2026, la Unidad de Abastecimiento precisa que, de conformidad con el numeral 315.3 del Reglamento de la Ley N°32069, corresponde la **devolución total de la garantía** cuando el recurso de apelación ha sido declarado fundado en todo o en parte; señalando además que, según el numeral 315.4 de la citada norma reglamentaria, dicha ejecución de devolución debe realizarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud;

Estando los fundamentos expuesto, corresponde realizar la devolución total de la garantía otorgada por la interposición del

Resolución Directoral N°0172-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026

recurso de apelación, al haberse declarado FUNDADO EN PARTE el recurso mediante Resolución Directoral N° 0146-2026-DIGA-UNAMBA; en uso de las facultades delegadas, en aplicación de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, la Dirección General de Administración;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA DEVOLUCIÓN TOTAL DE LA GARANTÍA por concepto de interposición del recurso de apelación en la Licitación Pública Abreviada N° LP-ABR-14-2026-CS-UNAMBA-1, a favor de la empresa **CORPORACIÓN MADERERA QUILLABAMBA S.C.R.L.**, por el importe de **S/ 620.00 (Seiscientos veinte y 00/100 Soles)**, al haber sido declarado fundado en parte dicho recurso.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Tesorería ejecute la devolución dispuesta en el artículo precedente, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa **Corporación Maderera Quillabamba S.C.R.L.**, a la Unidad de Abastecimiento y demás áreas administrativas pertinentes para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
Mag. [illegible] Pallerrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
Corporación Maderera Quillabamba S.C.R.L
U. A
U,T
OTI
Archivo.
RLBB/DIGA